



PUTUSAN

Nomor K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : Anak;
Tempat Lahir : Takalar;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/27 Oktober 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jonggoa, Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 27 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana pembinaan kepada Anak dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di Sentra Pangngurangi di Pattoppakang Kabupaten Takalar;
3. Menetapkan supaya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tka tanggal 4 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Sayyed Sagala Alam Aidid Ahmad Alias Saga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan di Sentra Pangurangi Takalar;
3. Memerintahkan Anak untuk berada di Sentra Pangurangi Takalar;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tka tanggal 4 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Tka yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026 Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2026 dari Penasihat Hukum Anak sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2026, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 2 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 15 Januari 2026 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 2 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana terhadap Anak, seharusnya Anak dinyatakan terbukti bersalah namun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatan Anak dilakukan dengan bukan niat jahat, melainkan reaksi spontan akibat penghinaan terhadap orang tuanya;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Dusun Jonggoa, Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Muhammad Arbi alias Dabi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kepal;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka memar pada kepala sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 1853/UPT-PKM-PTP/TU/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Muh. Suryananda, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat belas tahun ditemukan luka memar pada kepala korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Anak tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pertimbangan terkait sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu* pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang terlalu berat dan tidak proporsional sesuai dengan perbuatan Anak, maka memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 1 September 2025 yang pada pokoknya memberikan saran atau rekomendasi agar Anak Kembali Ke Orang Tua (AKOT) dengan syarat orang tua harus lebih mengoptimalkan pola asuh dan pengawasan, terhadap Anak beralasan dijatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Anak yang masih berstatus pelajar, keadaan Anak korban yang tidak berakibat pada halangan beraktifitas dan motivasi yang mendasari Anak melakukan tindak pidana karena Anak merasa sakit hati Anak Korban sering menghina orang tua Anak, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan pula pernyataan kesanggupan orang tua Anak untuk mendidik dan membina Anak, maka *judex juris* berpendapat pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana pengawasan agar tidak terjadi pembatasan ruang gerak bagi Anak dalam menempuh pendidikan dan bersosialisasi dengan baik dalam rangka kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Anak dinyatakan lebih tepat dijatuhkan pidana pengawasan, maka Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* beralasan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 12/Pid.Sus-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PN Tka tanggal 4 Desember 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ANAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tka tanggal 4 Desember 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Hamsurah, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor

K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)